

Fall „Feuchter Keller“

E ist Eigentümer eines Einfamilienhauses aus dem Jahre 1951. In letzter Zeit beobachtet der E, dass sein Keller regelmäßig bei Starkregen feucht wird. Daraufhin erkundigt sich der E und erfährt, dass Häuser wie seines damals noch ohne Außenisolierung des Mauerwerks gebaut wurden. E möchte das Problem beheben lassen.

Nach eingehender Beratung durch die Fachfirma F entschließt sich E, diese damit zu beauftragen, das Problem endgültig zu beheben. Hierfür wird die F die Außenmauern auf eine Tiefe von 2,5 Metern freilegen und eine wasserdichte Außenisolierung anbringen.

Als Vergütung werden 25.000 EUR vereinbart. Zunächst ist der E über die Arbeiten der F erfreut und erhofft sich in Zukunft einen trockenen Keller, doch beim nächsten Starkregen muss E feststellen, dass sich die Isolierung als undicht erweist und sein Keller wieder vollgelaufen ist.

E fragt Sie, ob er bei F die Verlegung einer komplett neuen Isolierung beanspruchen und die Rechnung vorerst unbezahlt lassen kann.

Abwandlung

Auch beim nächsten stärkeren Regen kann der E seinen Keller nur mit Gummistiefel betreten, da der F keine Anstalten macht die Undichtigkeiten zu beseitigen.

Was kann E tun? (Eine gutachterliche Prüfung ist nicht notwendig.)

Fragenteil

1. Erläutern Sie wer bei einem Werkvertrag das Wahlrecht zwischen Nachbesserung und Neuherstellung hat und zeigen Sie Unterschiede zum Wahlrecht bei Kaufvertrag auf.
2. Was versteht man beim Werkvertrag unter einem Sachmangel, was unter einem Rechtsmangel? Nennen Sie jeweils auch ein Beispiel.
3. Das Fahrrad von Student S hat einen Platten. S bringt es zur Fahrradwerkstatt F und beauftragt diese damit, die Reifenpanne durch das Einsetzen eines neuen Schlauchs zu beheben. Nach der Rückgabe stellt S fest, dass weiterhin Luft aus dem Schlauch seines Fahrrads entweicht. Welche Ansprüche kann S geltend machen?
4. Was verstehen Sie unter einer Selbstvornahme?
5. Erläutern Sie die Hauptleistungspflichten beim Werkvertrag. Sind darüber hinaus auch Nebenleistungspflichten denkbar?